

징 계 요 구

1. 제 목 : 인사업무 관련 성실의무 위반
 2. 징계대상자 : ○○○○○○ 사무직 4급 ○○○○
 3. 징 계 종 류 : 중징계(정직)
 4. 징 계 사 유
- 가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자') 우리 공단에 2019. 3. 18. 입사하였고, 2020. 11. 1. 부터 2021.6.30.까지, 2023.7.1.부터 2024.12.31.까지 ○○보훈병원 인사담당으로 근무하였으며, 현재 ○○○○○○ ○○○○○○ 소속(휴직 중)입니다.

○○보훈병원은 공단 「위임전결사항운영세칙」에 따라 병원장 위임 대상 직원에 대해 매년 3월 및 9월 말일을 기준으로 근무성적평정을 실시하고 있으며, 3개년도 근무성적 평정점과 경력점수, 교육점수, 가점(제안가점, 자격가점, 내부평가 가점, 혁신활동 우수자 가점)·감점(징계감점)을 합산하여 승진서열명부를 작성하고 있습니다.

또한, 본사 경영전략부에서 운영하는 제안제도와는 별개로 2016년부터 병원 자체 경영개선 제안제도를 운영해 왔으며, 2020년 제2차 근무성적 평정부터 해당 포상 실적을 승진서열명부 가점에 반영하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 임직원은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따라 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

「제안제도 규정」 제16조(시상 및 특전) 제2항에 따르면 동 규정 제12조에 따른 채택제안으로 선정된 제안을 한 제안자에 대하여는 인사규정에 따라 특별승급 또는 제안가점의 인사상 혜택을 부여할 수 있고, 「인사규정시행세칙」 제47조의2(제안가점) 제1항에 따라 「제안제도 규정」에 의하여 직원이 포상을 받았을 때에는

다음과 같이 평정합니다.

1. 금 상 ... 1점, 2. 은 상 ... 0.5점, 3. 동 상 ... 0.3점

한편 「제안제도 규정」 제12조(제안의 심사) 제1항에 따르면 제출된 제안은 제안 심사위원회의 심사를 거쳐 채택되고, 제안심사위원회의 구성은 동 규정 제9조(제안 심사위원회 구성)에 따라 기획이사(위원장), 및 상임이사와 본사 실장(위원)으로 합니다.

또한 「인사규정시행세칙」 제47조의5(내부평가 가점)는, 내부평가 결과 최우수 부서로 평가받아 부서장이 유공직원으로 추천한 사람 중 인사위원회에서 의결한 직원(2명)에 대하여 1위는 0.5점, 2위는 0.3점을 부여토록 규정하고 있고, 같은 규정 제47조의 7에 따라 해당 가점은 당해 직급에 한하여 지속 인정됩니다.

「인사규정시행세칙」 제47조의4(자격가점) 따르면 자격가점은 임용일 이후 취득한 자격증(학위)으로 당해 직급에서 취득한 자격에 한하여 인정하고 있으며, 그 기준은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 자격증(학위) 가점 기준표

구분	종류	가점
학위	박사학위	각 1점
자격증	공인회계사, 감정평가사, 기술사, 건축사, 세무사, 공인노무사, 법무사, 사회복지사 1급	

같은 규정 제24조(근무성적 평정점)에 따르면 신규채용, 승진 등으로 해당 직급에서 직전 회차의 평정점이 없을 경우 근무성적 최하위 구간의 최고점수를 반영하도록 규정하고 있고, 해당점수는 40점입니다.

아울러 직원의 승진은 「인사규정」 제25조(승진방법) 제2항에 따라 승진서열명부상의 고순위자 순으로 임용하고자 하는 결원 수에 대하여 이루어져야 합니다.

따라서 승진관련 인사업무 추진시에는 「인사규정」, 「인사규정시행세칙」 등 관

런 규정상의 기준 및 절차를 준수하여 승진업무의 공정성과 신뢰성을 확보하는 등 공단 임직원으로서 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 ○○보훈병원 인사담당자로 근무하면서 승진서열명부 작성과정에서 다음과 같은 규정 위반 행위를 반복하여, 승진 심의 및 임용 결과에 오류를 초래하였습니다.

① 자체 경영개선 제안제도 수상 실적 가점 반영 및 승진 서열 변동

「제안제도 규정」에 따른 제안가점은 본사 제안심사위원회의 심사·의결을 통해 채택된 수상자에게만 부여 가능한 인사상 혜택임에도, ○○보훈병원은 [표2]와 같이 병원 자체 경영개선 제안제도에 따른 금·은·동 포상자를 대상으로 제안가점을 부여하였습니다.

[표 2] 병원 자체 경영개선 제안제도 포상자 가점 반영 현황

구 분	내 용
2024년 하반기	· 가점부여: 7명, 미부여: 2명(본사 근평대상 1명, 퇴직 1명)
2024년 상반기	· 가점부여: 7명, 미부여: 2명(본사 근평대상 2명)
2023년 하반기	· 가점부여: 0명, 미부여: 12명 (본사 근평대상 2명, 퇴직 1명, 누락 9명)

※ 징계대상자는 ○○보훈병원 승진서열명부에 제안가점을 최초 반영(2020년 하반기 승진서열명부 부터) 하였으나, 징계시효를 고려하여 해당 내역 미 표기

한편, ○○보훈병원이 자체 운영 중인 경영개선 제안제도 운영계획에는 채택제안에 대한 포상금 지급만 규정되어 있고, 승진가점 반영에 대한 내용은 명시되어 있지 않습니다.

또한, ○○보훈병원이 운영한 제안제도 심의위원회는 병원장 등 내부 직원으로만 구성되어 있어, 「제안제도 규정」에 따른 본사 제안심사위원회 구성·운영 방식과도 명백히 상이합니다.

나아가, 「제안제도 규정」에 따른 정상적인 제안가점 운영이었다면, 본사 근
 평대상자에게도 동일하게 제안가점이 부여되어야 함에도, 실제로는 병원장에게
 인사권이 위임된 직원에게만 제안가점을 부여하였으며, 이와 같은 운영 방식은
 제안가점 제도의 목적과 적용 기준을 병원이 자의적으로 해석·운영한 것으로 판
 단됩니다.

아울러 제안가점이 부여됨으로써 [표 3]과 같이 승진서열명부 최종점수 산정
 오류와 이에 따른 승진 서열 변동이 발생하였습니다.

[표 3] 제안가점 부여에 따른 승진서열명부 영향

구 분	내 용
'24년 하반기	· 간호직 4급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O, 승진심의 대상자 변동 X (승진 영향 X) · 간호직 5급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O, 승진심의 대상자 변동 O (승진 영향 O) · 보건직 5급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O (승진 영향 X)
'24년 상반기	· 간호직 4급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O (승진 영향 X) · 간호직 5급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O, 승진심의 대상자 변동 X (승진 영향 X) · 보건직 5급: 최종점 합계 오류 O, 서열 변동 O, 승진심의 대상자 변동 X (승진 영향 X)
'23년 하반기	· 제안가점 미부여, 승진서열명부 정상 작성 (승진 영향 X)

※ 제안가점 반영자 중 승진가능 직종(간호직, 보건직) 점검

② 승진 서열변동에 따른 심의 대상자 선정 오류 및 최종 승진 임용

2024년 하반기 승진서열명부를 기준으로 실시된 인사위원회 승진 심의에서는,
 [표 4]와 같이 제안가점이 없었더라면 승진심의 대상에 포함되지 못했을 직원이
 심의에 포함되어 최종 승진 임용되었습니다.

[표 4] 2024년 하반기 간호직 5급 승진서열명부

구분	성명	승진서열 순위			서열 변동내역	비고
		오(a)	정(b)	차이(b-a)		
간호직 5급	이○○	1	1	-	변동없음	
	김○○	2	2	-	변동없음	
	정○○	3	3	-	변동없음	
	홍○○	4	4	-	변동없음	
	손○○	5	5	-	변동없음	
	서○○	6	10	4	4순위 상승	제안가점 0.3점 반영, 최종 승진 임용
	박○○	7	6	△1	1순위 하락	최종 승진 임용
	강○○	8	7	△1	1순위 하락	
	이○○	9	8	△1	1순위 하락	심의누락

※ 간호직 4급 승진 TO 2개, 인사위원회 승진심의 대상자는 TO의 4배수인 서열 8위까지

③ 내부평가 가점 누락에 따른 승진 서열 변동

○○보훈병원 간호직 4급 김○○은 인사위원회 의결(인재경영-6210,2023.11.27.)에 따라 내부평가 가점 0.3점이 승진서열명부 작성 시 반영되어야 하는 직원임에도 2024년 하반기 승진서열명부 작성 시 가점이 누락되었고, 그 결과 승진서열이 1순위 하락(13위→14위) 하였습니다.

④ 자격가점 누락에 따른 승진 서열 변동

임용일 이후 사회복지사 1급을 취득한 직원이 [표 5]와 같이 자격 가점을 부여받지 못하였고, 그 결과 [표 6]과 같이 승진 서열이 변동되었습니다.

[표 5] 자격 가점 미적용 현황

성명/사번	직종·직급	현직급일	자격 취득일	자격명
김○○	간호직 5급			사회복지사 1급
윤○○	기능직			사회복지사 1급
허○○	간호조무사			사회복지사 1급

[표 6] 자격 가점 미적용에 따른 서열 변동 현황

성명	'24년 하반기		'24년 상반기		'23년 하반기	
	오(a)	정(b)	오(a)	정(b)	오(a)	정(b)
김○○	49	41	36	28	30	21

※ 자격가점 미반영자 중 승진가능 직종(간호직) 점검

⑤ 휴직자 근무성적 평정 0점 부여

2018년 9월 무기계약직 보건직에서 정규직 보건직 5급으로 정규직 전환된 직원이 육아휴직, 가족돌봄휴직으로 인해 당해 직급에서 받은 근무성적 평정점이 없는 경우 규정에 따라 근무성적 최하의 구간인 미흡 등급의(40점 이하) 최고점수인 40점을 반영하여야 함에도 2023년 하반기, 2024년 상반기, 2024년 하반기 승진서열명부 작성 시 0점 처리하였습니다.

5. 징계대상자의 진술

제안가점 적용은 내부결재만 없었을 뿐, 절차상 문제는 없었다고 생각하고,

「위임전결사항운영세칙」에 따라 ○○병원에 자체 제안제도에 대한 위임전결이 되어 있다고 생각했으며, 인사규정시행세칙에 따르면 제안가점은 평정에 반영한다고 되어 있으며, 제안가점은 직원들의 제안 응모에 대한 보상이라고 생각하여 반영을 시작하였다고 진술하였습니다. 한편, 공단 제안제도 규정에 대한 세부적인 내용은 몰랐다고 답변하였습니다.

6. 결론

징계대상자는 승진 관련 업무가 조직 신뢰에 직결된 핵심 인사업무임을 인식하고, 승진서열명부 작성·검증 의무를 소홀히 하여, 승진 대상자 선정 오류 및 부적정 임용이라는 조직 운영상 회복하기 어려운 결과를 초래하였습니다.

자체 경영개선 제안제도 수상 실적 가점 반영 및 승진 서열 변동, 승진 서열변동에 따른 심의 대상자 선정 오류 및 최종 승진 임용, 내부평가 가점 누락에 따른 승진 서열 변동, 자격가점 누락에 따른 승진 서열 변동, 휴직자 근무성적평정 0점 처리 등 인사업무를 수행함에 있어 관련 규정을 미준수한 행위는 「복무규정」 제6조(성실·복종 의무)를 위반한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당하고, 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항, 별표3, 1. 성실의무 위반, 카. 기타, 비위의도가 중하고 중과실에 해당하므로 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 ‘중징계(정직)’ 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2025. 11. .

감 사 이 창 화